조문 익힘장

민법 제1조(법원)

민사에 관하여 **법률**에 규정이 없으면 **관습법**에 의하고 **관습법**이 없으면 **조리**에 의한다.

민법 제2조(신의성실)

① 권리의 행사와 의무의 이행은 **신의**에 좇아 **성실**히 하여야 한다.
② 권리는 **남용**하지 못한다.

민법 제103조(반사회질서의 법률행위)

선량한 풍속 기타 사회질서에 위반한 사항을 내용으로 하는 법률행위는 **무효**로 한다.

민법 제104조(불공정한 법률행위)

당사자의 **궁박**, **경솔** 또는 **무경험**으로 인하여 현저하게 공정을 잃은 법률행위는 **무효**로 한다.

민법 제107조(진의 아닌 의사표시)

① 의사표시는 표의자가 진의 아님을 알고한 것이라도 그 효력이 **있다.** 그러나 상대방이 표의자의 진의 아님을 알았거나 이를 알 수 있었을 경우에는 **무효**로 한다.
② 전항의 의사표시의 무효는 **선의**의 **제3자**에게 대항하지 못한다.

민법 제108조(통정한 허위의 의사표시)

① 상대방과 통정한 허위의 의사표시는 **무효**로 한다.
② 전항의 의사표시의 무효는 **선의**의 **제3자**에게 대항하지 못한다.

민법 제109조(착오로 인한 의사표시)

① 의사표시는 법률행위의 내용의 **중요부분**에 착오가 있는 때에는 취소할 수 있다. 그러나 그 착오가 표의자의 **중대한 과실**로 인한 때에는 취소하지 못한다.
② 전항의 의사표시의 취소는 **선의**의 **제3자**에게 대항하지 못한다.

민법 제110조(사기, 강박에 의한 의사표시)

① 사기나 강박에 의한 의사표시는 **취소**할 수 있다.
② 상대방 있는 의사표시에 관하여 제3자가 사기나 강박을 행한 경우에는 **상대방**이 그 사실을 알았거나 알 수 있었을 경우에 한하여 그 의사표시를 취소할 수 있다.
③ 전2항의 의사표시의 취소는 **선의**의 **제3자**에게 대항하지 못한다.

개념 익힘장

1. 원시취득과 승계취득

① 신축 건물의 소유권 취득은 (**원시** / 승계) 취득이다.
② 상속에 의한 소유권 취득은 (원시 / **승계**) 취득이다.
③ 저당권 설정계약에 의한 저당권 취득은 (원시 / **승계**) 취득이다.

2. 법률행위와 법률규정

① 설정 계약에 따른 지상권 취득은 (**법률행위** / 법률규정)에 의한 권리 취득이다.
② 민법 제366조에 따른 법정지상권 취득은 (법률행위 / **법률규정**)에 의한 권리 취득이다.

4. 단독행위와 계약

① 법률행위의 취소는 성질상 (**단독행위** / 계약) 이다.
② 증여는 성질상 (단독행위 / **계약**) 이다.
③ 유언은 상대방 (있는 / **없는**) 단독행위 이다.

5. 상속의 개념

① 사망한 피상속인의 모든 권리와 의무는 **상속인**에게 포괄적으로 승계된다.
② 분쟁 당사자의 상속인이 그 분쟁의 제3자로 보호받는 경우는 (있다. / **없다.**)

6. 의사무능력과 행위무능력

① 의사무능력자가 당사자인 법률행위는 (**무효다.** / 취소할 수 있다.)
② 행위무능력자가 당사자인 법률행위는 (무효다. / **취소할 수 있다.**)
③ 행위무능력자에는 **미성년자, 피한정후견인, 피성년후견인**이 있다.

7. 원시적 불능과 후발적 불능

① 원시적 불능인 법률행위는 효력이 (있다. / **없다.**)
② 후발적 불능인 법률행위는 효력이 (**있다.** / 없다.)

8. 반사회적 법률행위의 성질

① 반사회적 법률행위의 무효는 (**절대적** / 상대적) 무효에 해당한다.
② 반사회적 법률행위의 무효로 선의의 제3자에게 대항 (**할 수 있다.** / 하지 못한다.)
③ 반사회적 법률행위를 통하여 상대방에게 이행한 것은 반환을 청구할 수 (있다. / **없다.**)